

1501520-34.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/03/2022

... aos abordados. Possui passagem por tráfico de entorpecentes, tem residência fixa, família constituída e quando abordado portava uma mochila com lanches, refrigerante e uma serrinha.

Esse é o conjunto probatório que confirma a autoria delitiva que recai sobre os acusados.

Os depoimentos dos guardas municipais encontram harmonia com aqueles prestados à autoridade policial. Nada há ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

4ª Vara Criminal

Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501520-34.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2217944 - 01º D.P.

SOROCABA, 2424/21/607 - 01º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE BISPO ALVES e outro

Réu Preso - Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

Vistos.

CLAUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, LUIZ HENRIQUE BISPO ALVES, Elivelton de Paula Bueno e Elaine Cristina Modesto de Pinho, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque em 11 de agosto de 2021, por volta das 21h25min, na Rua Paissandu, nº 57, Vila Gagliari, em Sorocaba/SP, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram para eles aproximadamente 100 kg (cem quilos) de fios de cobre, avaliados em cerca de R\$ 37,00 (trinta e sete) reais o quilo, totalizando R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos) reais, em prejuízo da empresa Rumo Malha Paulista S/A.

Conforme apurado os acusados ingressaram na empresa vítima por um espaço existente no alambrado e Guardas Civis Municipais em patrulhamento os avistaram em atitudes suspeitas, carregando objetos, pelo que foram abordados. Constataram que os averiguados carregavam, além de ferramentas, fios de cobre, cortados e limpos. Encontraram outra quantidade do mesmo material, do lado externo do alambrado,

separados pelos increpados. Todos assumiram a subtração e afirmaram que um veículo retiraria o material. Sane Augusto Ferreira Mano, Inspetor de Segurança da empresa vítima, foi chamado e reconheceu o material subtraído como de propriedade da empresa Rumo Malha Paulista S/A, o qual relatou que o local é alvo de recorrentes invasões e furtos de fios de cobre (fl. 09).

Esses os elementos coligidos na fase inquisitiva.

A denúncia foi recebida em 23 de agosto de 2021 (fl. 275).

Os réus foram citados (fls. 298, 300, 304 e 344) e apresentaram respostas à acusação (fls. 349/354, 382/383, 387/392 e 416/418).

Em audiência, foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela acusação. Os réus foram interrogados ao final.

Ao acusado Elivelton de Paula Bueno foi proposto o Acordo de Não Persecução Penal que, aceito, foi homologado.

Os autos foram desmembrados em relação à corré Elaine Cristina Modesto de Pinho, pois, impossibilitada sua participação na audiência virtual.

Os debates se converteram em memoriais.

Nessa fase, o Ministério Público, entendeu comprovadas as autorias e materialidade delitivas e requereu a procedência da ação penal, para condenar Claudio Henrique da Conceição e Luiz Henrique Bispo Alves, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa de Luiz Henrique Bispo Alves pugnou pela improcedência da ação penal e a absolvição nos termos do artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pediu pela desclassificação do crime de furto qualificado para furto tentado (artigo 14, II, do Código penal), fixação da pena em seu patamar mínimo e eleição do regime inicial aberto para cumprimento de pena.

A Defesa de Claudio Henrique postulou pela absolvição do réu com fulcro no artigo 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pediu pela desclassificação do crime imputado para furto tentado, aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, aplicação do regime inicial aberto e benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pela lavratura do boletim de ocorrência (fls. 03/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), pelo auto de entrega (fls. 28), bem como, pela prova oral produzida na instrução criminal.

As autorias são certas.

Os Guardas Civis Municipais Edson Lima de Castro e Breno Ribas Chagas relataram a ocorrência de inúmeros furtos nas dependências da Rumo Malha Paulista S/A, pelo que foram orientados a manter patrulha constante, com vistas a coibir tais eventos. A empresa foi desativada, mas há muito produto armazenado. Contaram que, na data dos fatos, visualizaram quatro indivíduos, três homens e uma mulher, no interior do imóvel, carregando materiais. Abordados, constatou-se ser fio de cobre, ainda, localizaram no lado externo do imóvel, próximo ao alambrado, outra quantidade de fios, separado pelos investigados. Foram subtraídos cerca de 100kg de cobre do galpão das máquinas. Indagados, todos admitiram a prática do furto e disseram que um veículo retiraria a mercadoria, sem fornecer mais detalhes. Às perguntas, responderam que os quatro estavam juntos e no interior da propriedade; que o alambrado apresenta avarias (buracos) e confirmaram que o local é utilizado por usuários, para o consumo de drogas.

Luiz Henrique Bispo Alves negou a prática delitiva. Disse que adentrou ao local para usar drogas com a corré Elaine e quando saía, visualizou policiais espancando dois rapazes, questionando-os de onde retiraram os materiais que portavam. Disse que não havia qualquer objeto do lado externo do prédio, apenas aqueles que os indivíduos levavam às mãos, assim como ferramentas e bolsas. Com ele e Elaine localizaram apenas o cachimbo e as drogas que usavam.

Cláudio Henrique da Conceição admitiu que, sozinho, entrou na empresa com a intenção de furtar materiais. Disse que caminhou alguns metros e viu três pessoas algemadas, dois homens e uma mulher. A grade já estava cortada. Não chegou a furtar

nada e relatou que os policiais trouxeram materiais que estavam separados no mato, próximo aos abordados. Possui passagem por tráfico de entorpecentes, tem residência fixa, família constituída e quando abordado portava uma mochila com lanches, refrigerante e uma serrinha.

Esse é o conjunto probatório que confirma a autoria delitiva que recai sobre os acusados.

Os depoimentos dos guardas municipais encontram harmonia com aqueles prestados à autoridade policial. Nada há nos autos que permita inferir a intenção deliberada deles em atribuir a inocentes, a prática de crime que não cometeram.

Em sentido contrário os réus, em juízo, ofereceram declarações desconexas, com clara a intenção de se desvincularem dos fatos.

Luiz Henrique afirmou que deixava o local em companhia de Elaine e viu dois indivíduos serem agredidos por policiais que os indagavam acerca de materiais que tinham em mãos, viu ferramentas, bolsas, mas não havia outros objetos além daqueles. Cláudio, por sua vez, disse que adentrou ao local com intenção de furtar, mas, se deparou com três pessoas algemadas e com policiais que recolhiam materiais separados no mato, próximo aos abordados.

Suma foram versões exculpatórias díspares, inverossímeis, uma nítida tentativa de ocultar a verdade real.

A qualificadora presente no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, está satisfatoriamente comprovada, haja vista a prisão flagrante dos réus. O depoimento seguro dos guardas municipais destaca que quatro foram os autores que, em conjunto, subtraíram os bens.

Assim, bem delineados os elementos caracterizadores do crime de furto qualificado, não há se falar em substituição da conduta para a forma tentada: É o entendimento dos Tribunais Superiores:

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. SUFICIÊNCIA. CONSUMAÇÃO. 1. De acordo com o entendimento desta Corte Superior, considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a sua posse tranquila e pacífica. 2. Se houve recuperação dos bens, é porque a posse destes havia sido transferida para o acusado, o que é suficiente para consumir o delito de furto, segundo o entendimento desta Corte. 3. Os argumentos trazidos pelo agravante não são aptos para desconstituir a decisão que julgou o recurso especial, que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte e, por isso, se mantém por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no Resp 1525046/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática for proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP. 2. Esta Corte adotou o entendimento no sentido da teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual os crimes de roubo e de furto, consumam-se no momento em que os agentes se tornam possuidores da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica, tranquila ou mesmo desvigiada. 3. "O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiros, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (Resp

1524450/RJ, representativo da Controvérsia, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/10/2015). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 787.872/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 31/08/2016)

Seguras as provas, de rigor a condenação dos acusados.

Passo a dosar as penas.

Réu Cláudio Henrique da Conceição.

Atento ao artigo 59 do Código Penal, observo que réu ostenta maus antecedentes, com condenações definitivas que já superaram o período depurador de cinco anos - Fls. 209/211 - (Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal - processo: 0090340-93.2007.8.26.0050; Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal processo: 0025155-74.2008.8.26.0050), a demonstrar que reprimendas anteriores não lhes serviram de freio, de modo que fixo sua pena base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa de menor valor. Inexistem agravantes ou atenuantes. Afasto a atenuante da confissão, posto que tendente a amenizar ou lhe retirar a culpa. Foi ato não serviu a formar a convicção do juízo, antes, contrariou as provas produzidas em audiência.

Nesse sentido:

A atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal (ter o agente confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime), configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o deslinde do caso. Precedentes: HC 108148/ MS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 31/10/2008. 2. In casu, o paciente admitiu a subtração dos bens, mas não a violência e a grave ameaça, que restaram comprovadas nos autos, sendo certo que tal estratégia, ao invés de colaborar com os interesses da Justiça na busca da verdade processual, visou apenas a confundir o Juízo diante da prisão em flagrante do paciente. (HC 102002, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 09-12-2011 PUBLIC 12-12-2011) (grifei). Nesta fase, mantenho a pena intermediária tal qual a base.

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa de menor valor.

O regime eleito para o cumprimento inicial da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Réu Luiz Henrique Bispo Alves

Atento ao artigo 59 do Código Penal, observo que réu é reincidente, circunstância a ser abordada no momento oportuno. Ostenta maus antecedentes, com diversas condenações definitivas que já superaram o período depurador de cinco anos a saber: (Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1ª Vara Criminal - processos: 0003102-95.2014.8.26.0533 - 0005647-56.2005.8.26.0533 - 0004318-09.2005.8.26.0533 - 0008121-97.2005.8.26.0533 - 0012039-36.2010.8.26.0533 -0012615-92.2011.8.26.0533, a demonstrar que reprimendas anteriores não lhes serviram de freio, de modo que fixo sua pena base acima do mínimo legal em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (onze) dias-multa. (certidão fls. 215/221)

Reincidente, conforme certidão de fls. 215/221 (Foro de Limeira- 2ª Vara Criminal- processo: 0009082-75.2017.8.26.0320; Vara Criminal da Comarca de Votorantim - processo1501033-98.2020.8.26.0567), terá sua pena acrescida em 1/6 (um sexto) perfazendo 03 (anos), 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa de menor valor. Inexistem atenuantes.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da reprimenda, torno-a definitiva em 03 (anos), 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa de menor valor.

Os maus antecedentes e a reincidência específica do réu, autorizam a aplicação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 3.º, do Código Penal.

Inviável a aplicação do artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, pois não há como apurar se os condenados preenchem os requisitos necessários para a progressão

imediate de regime de pena, de modo que a análise deverá ser feita, oportunamente, pelo Juízo da Execução.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, observados os maus antecedentes de Cláudio e os maus antecedentes e reincidência de Luiz Henrique, nos termos do artigo 44 do Código Penal.

Persistem os pressupostos e requisitos analisados para a decretação das prisões preventivas, e agora com mais razão diante da prolação da sentença, para a garantia da aplicação da lei penal e para assegurar a ordem pública. Considero que as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram tênues e ineficazes, motivo pelo qual mantenho a custódia e denego aos acusados o direito de recorrer em liberdade.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Todavia, considerando que sentença condenatória fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda de Cláudio, necessário o ajuste da prisão cautelar ao regime imposto. Assim, determino a transferência de Cláudio Henrique da Conceição, se por outro motivo não estiver preso, ao estabelecimento prisional adequado, compatível ao regime eleito, semiaberto, sob pena de tornar mais gravosa a condição desse sentenciado, em eventual recurso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno CLAUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO, RG: 43339947/SSP, às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa de menor valor e LUIZ HENRIQUE BISPO ALVES, RG: 51810440/SSP, às penas de 03 (anos), 01(um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa de menor valor, como incursos nos artigos 155, parágrafo 4º, inciso IV, do Código Penal.

Honorários advocatícios, nos termos do Convênio Defensoria Pública do Estado de São Paulo-OAB/SP, ficam fixados em 100% da tabela, com a expedição da certidão, no momento oportuno.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeçam-se guias de recolhimento para início da execução das penas.

Custas na forma da lei, ressalvada eventual AJG.

P.I.C.

Sorocaba, 07 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA